

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3153/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ

โจทก์ร่วม

นาง บัววัย แซ่ไคว่

นาย เศกสศ ตาญู คน

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยกระทำผิด ได้ความจากมารดาพี่น้องและเพื่อนผู้ตายว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเคยปรับทุกข์ว่ามีเหตุทะเลาะกับจำเลย เพราะจำเลยติดพันฐานชู้สาวกับผู้หญิงอื่นขณะเกิดเหตุจำเลยขับรถมากับผู้ตายเพียงสองต่อสอง ผู้ตายถูกยิงภายนอกรถใกล้รถยนต์ที่จอดอยู่ถูกอวัยวะสำคัญในลักษณะจ่อยิง ทันใดจำเลยวิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุขอความช่วยเหลือจาก ล. และ ค. ที่วัดบอกว่าจะจอดรถปัสสาวะผู้ตายนั่งคอยอยู่ในรถ มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามาถึงแต่เมื่อ ล. กับ ค. ไปถึงกลับพบว่าผู้ตายนอนตายอยู่ที่ไหล่ถนนติดประตูหน้ารถข้างซ้าย รถอยู่ในลักษณะที่ปิดประตูไว้ทั้งสองข้างเปิดไฟฟ้าภายในรถกับไฟหรี่หน้ารถไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งไม่พบร่องรอยที่จำเลยอ้างว่ายืนถ่ายปัสสาวะทางด้านท้ายรถประมาณ 3 เมตรไม่พบร่องรอยจุดซึ่งจำเลยอ้างว่าวิ่งไปหลบซ่อนคนร้าย ทั้ง ๆ ที่ดินบริเวณนั้นมีความอ่อนนุ่มถ้าเหยียบจะเป็นรอยเท้า และไม่พบร่องรอยกระสุนปืนภายในรถคันเกิดเหตุ ทั้ง ๆ ที่จำเลยอ้างในที่เกิดเหตุว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาจอดด้านคนขับแล้วใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้ตายซึ่งนั่งอยู่ในรถข้างที่หนึ่งคนขับจำเลยยืนถ่ายปัสสาวะอยู่ห่างจากรถซึ่งเปิดไฟฟ้าภายในรถประมาณ 3

เมตรจำเลยน่าจะเห็นและจดจำลักษณะรูปพรรณสัณฐานคนร้ายได้และรีบแจ้งให้ ตำรวจสกัดจับหรือสืบจับคนร้ายทันที แต่จำเลยไม่ได้กระทำเช่นนั้นถ้าจำเลยและผู้ ตายมีศัตรูที่จะทำอันตรายถึงชีวิต คนร้ายก็น่าจะเป็นฝ่ายขับรถจักรยานยนต์ติดตาม หรือดักทำร้าย ไม่ใช่ขับรถสวนทางมา ทั้งจำเลยก็อ้างว่าคนร้ายเรียกชื่อจำเลยก่อน แสดงว่าคนร้ายมุ่งฆ่าจำเลย เหตุใดคนร้ายกลับใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายซึ่งคนร้ายสามารถ มองเห็นจากไฟฟ้าภายในรถ โดยไม่ติดตามยิงจำเลยซึ่งยืนอยู่ห่างเพียง 3 เมตร และ เมื่อมีการตรวจพิสูจน์เขม่าดินปืนที่มือของจำเลยก็พบธาตุแอนติโมนีและธาตุ แบเรียม ซึ่งปกติพบในเขม่าดินปืน ดังนั้น พยานแวดล้อมกรณีดังกล่าวมันคงเพียงพอ ฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายจริง ข้ออ้างการนำสืบของ จำเลยที่ว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามายิงผู้ตายขณะจำเลยยืนถ่ายปัสสาวะอยู่ นั้นมีพิรุธไม่น่าเชื่อ.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288และริบ ปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต คำให้การชั้นจับกุมและข้อนำสืบของจำเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี4 เดือน ริบปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 17 นาฬิกาเศษ จำเลยกับนางจงจิต ตายูเคน ผู้ตายซึ่งเป็นภริยาได้ไปกินสุราอาหารที่บ้านนายเพิ่มศักดิ์ นิลวัฒนานนท์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จนเวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยกับผู้ตายจึงได้กลับไปด้วยกัน โดยจำเลยขับรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาวไปตามถนนสายศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย มุ่งหน้าไปทางอำเภออุทุมพรพิสัย เมื่อใกล้ถึงวัดสระกำแพงน้อยจำเลยได้หยุดรถริมถนนห่างจากประตูวัดประมาณ 200 เมตร สักครู่มีคนร้ายยิงผู้ตาย 2 นัด กระสุนปืนถูกที่กลางศีรษะและกลางหน้าอก ปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ ทำยพ้อง ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยได้ไปขอให้นายเล็กบุหลันเลี่ยมวงศ์ และนายคุณ วงศ์แก้ว ซึ่งพักอยู่ในวัดให้มาช่วยแบกศพผู้ตายขึ้นบนรถซึ่งยังเปิดไฟฟ้าอยู่ในขณะนั้น แล้วพากันไปแจ้งเหตุต่อสภ ตำรวจตรีมานิตย์ สิบสารธรรม ที่สี่แยกส้มป่อย ว่าผู้ตายถูกยิงเวลาประมาณ 22 นาฬิกา พันตำรวจโทสมพงษ์ ชมภูพงษ์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย พันตำรวจโทครองศักดิ์ สิงห์น้อยสารวัตรปกครองป้องกัน ร้อยตำรวจตรีลิขิต พรหมแดง พนักงานสอบสวนได้ไปตรวจที่เกิดเหตุและสอบถามจำเลย จำเลยให้การว่า ขณะจำเลยจอดรถถ่ายปัสสาวะมีคนร้าย 2 คน นั่งรถจักรยานยนต์มาจากทางอำเภออุทุมพรพิสัย จอดรถเรียกชื่อจำเลย แล้วยิงผู้ตาย 2 นัด ผู้ตายร้องบอกให้จำเลยหลบหนี จำเลยจึงวิ่งหลบไปซ่อนตัวที่ขอบสระน้ำห่างประมาณ 120 เมตร คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงอีก 1 นัด แล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป คดีมีปัญหาว่า จำเลยเป็นคนร้ายยิงผู้ตายจริงหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานเห็นจำเลยกระทำผิด แต่ได้ความจากโจทก์ร่วม นางถนอมพันธ์ ทองยา นางอัจฉรา สุริย์ฉาย นางสุมาลัยกองแก้ว ซึ่งเป็นมารดา พี่ น้องและเพื่อนผู้ตายตาม

ลำดับว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเคยปรับทุกข์ว่ามีเหตุทะเลาะกับจำเลย เพราะจำเลย
ติดพันฐานฐัสาวกับผู้หญิงอื่น เมื่อเดือนมกราคม 2530ผู้ตายขอให้นางสุมาลย์ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานในบันทึกทัศนัยบนเอกสารหมาย จ.4 ว่าจำเลยจะไม่ติดต่อกับ
นางสาวประไพ ไชยนิทย์ ฐานฐัสาวอีกผู้ตายมีอาวุธปืนลูกซองสั้นขนาดเบอร์ 20 ไว้
ประจำตัวอ้างว่ามีไว้ป้องกันตัว และทำสัญญาประกันชีวิตไว้ได้ความจากนายเล็กและ
นายคุณพยานโจทก์ว่า หลังจากได้ยินเสียงปืน 2 นัด บริเวณหน้าวัดสระกำแพงน้อย
แล้ว จำเลยได้ไปร้องเรียกขอความช่วยเหลือที่วัดและบอกพยานทั้งสองว่าขณะ
จำเลยจอดรถถ่ายปั๊สสาวะผู้ตายนั่งคอยอยู่ในรถมีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามา
ยิง แต่เมื่อพยานทั้งสองไปดูกลับพบว่าผู้ตายนอนตายอยู่ที่ไหล่ถนนติดประตูหน้ารถ
ข้างซ้ายรถอยู่ในลักษณะที่ปิดประตูไว้ทั้งสองข้าง เปิดไฟฟ้าภายในรถกับไฟหน้า
รถไว้ นอกจากนี้ได้ความจากพันตำรวจโทสมพงษ์ พันตำรวจโทครองศักดิ์ ร้อย
ตำรวจโทวิรัตน์ เจริญกลิ่น และร้อยตำรวจตรีลิขิตตำรวจผู้ออกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ในคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 22 นาฬิกาว่า เมื่อได้รับแจ้งทางวิทยุและจากตำรวจ
ประจำป้อมยามสี่แยกสัมปออยตามลำดับ ต่างไปตรวจที่เกิดเหตุโดยให้ตำรวจใช้
ไฟฉายประมาณ 3 กระบอกฉายตรวจสอบบริเวณ ไม่พบร่องรอยที่จำเลยอ้างว่ายืน
ถ่ายปั๊สสาวะห่างด้านท้ายรถประมาณ 3 เมตร ไม่พบร่องรอยจุดซึ่งจำเลยอ้างว่าวิ่งไป
หลบซ่อนคนร้ายทั้ง ๆ ที่ดินบริเวณนั้นมีความอ่อนนุ่มถ้าเหยียบจะเป็นรอยเท้า และ
ไม่พบร่องรอยกระสุนปืนภายในรถคันเกิดเหตุทั้ง ๆ ที่จำเลยอ้างในที่ที่เกิดเหตุว่า
คนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาจอดด้านคนขับ แล้วใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้ตายซึ่งนั่ง
อยู่ภายในรถข้างที่นั่งคนขับ นอกจากหลักฐานที่พยานโจทก์ดังกล่าวตรวจพบในที่
เกิดเหตุขัดกับคำอ้างของจำเลยแล้ว ยังได้ความจากสิบตำรวจตรีมานิตย์ตำรวจ
ประจำป้อมยามสี่แยกสัมปออยและพยานโจทก์ปากอื่น ทั่วว่าจำเลยอ้างว่าจดจำคนร้าย
ไม่ได้และไม่ได้แจ้งขอให้ตำรวจสกัดจับหรือสืบจับคนร้ายที่ยิงผู้ตายแต่อย่างใด ซึ่ง
เป็นการผิดวิสัยสามัญของผู้ตาย เพราะจุดที่จำเลยอ้างว่ายืนถ่ายปั๊สสาวะอยู่ห่างจากรถ

ซึ่งปรากฏหลังเกิดเหตุว่าเปิดไฟฟ้าภายในรถและหน้ารถอยู่เพียงประมาณ 3 เมตร จำเลยน่าจะเห็นและจดจำลักษณะรูปพรรณสัณฐานคนร้ายได้และรีบแจ้งให้ตำรวจ สกักจับหรือสืบจับคนร้ายทันที แต่จำเลยก็ไม่ได้กระทำเช่นนั้น นอกจากนั้นข้ออ้าง ของจำเลยที่ว่ามีคนร้าย 2 คนขับรถจักรยานยนต์มาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายนั้นยังขัด เหตุผลอีกหลายประการ กล่าวคือ ตามทางพิจารณาไม่ปรากฏแน่ชัดแต่อย่างใดว่า จำเลยและผู้ตายมีศัตรูที่จะทำอันตรายถึงชีวิต ซึ่งถ้าหากมีศัตรูดังจำเลยอ้าง คนร้าย ก็น่าจะเป็นฝ่ายขับรถจักรยานยนต์ติดตามหรือดักทำร้ายไม่ใช่ขับรถสวนทางมา ทั้ง จำเลยก็อ้างว่าคนร้ายเรียกชื่อจำเลยก่อน แสดงว่าคนร้ายมุ่งฆ่าจำเลย เหตุใดคนร้าย กลับใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายซึ่งคนร้ายสามารถมองเห็นจากไฟฟ้าภายในรถ โดยไม่ ติดตามยิงจำเลยซึ่งยืนอยู่ห่างจากรถเพียง 3 เมตร แต่อย่างใด ข้ออ้างของจำเลยจึง ขาดน้ำหนัก ได้ความจากพยานโจทก์ซึ่งไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่า ได้ตรวจพบกอง โลหิตผู้ตายที่ริมถนนใกล้ประตูรถข้างซ้าย พบร่องเท้าและส้นสูงของผู้ตายห่างกอง โลหิตประมาณ 3 เมตรเศษ พบปลอกกระสุนปืนใกล้เคียงกัน และร้อยตำรวจโทวิ รัตน์ยังตรวจพบร่องรอยหินกระจัดกระจาย มีรอยเท้าคนคล้ายร่องรอยของการต่อสู้ กันน่าจะเชื่อว่าคุณตายถูกคนร้ายยิงนอกตัวรถด้านซ้ายมือหลังจากมีการต่อสู้กัน และเมื่อ ตรวจรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ทำยฟ้องประกอบภาพถ่ายศพผู้ตายตาม ภาพถ่ายหมายเลข จ.1 ถึง จ.3 และคำเบิกความของนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน แพทย์ ผู้ตรวจชันสูตรพลิกศพผู้ตายเห็นได้ว่าผู้ตายถูกยิงที่บริเวณกลางหน้าอก กระสุนดัด ขั้วหัวใจหลอดลมและที่บริเวณกลางศีรษะ ลูกกระสุนอยู่ที่บริเวณฐานกะโหลกศีรษะ บาดแผลทางเข้าของกระสุนปืนใหญ่ฉกรรจ์ มีร่องรอยเขม่าดินปืนที่บาดแผลทั้งสอง แห่งและเสื้อผ้าบริเวณบาดแผลที่หน้าอก เชื่อได้ว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองจ่อยิงผู้ ตายในระยะกระชั้นชิด แต่ละแผลที่ผู้ตายถูกยิงมีผลให้ผู้ตายตายทันที ไม่ทันทีที่จะ ร้องบอกจำเลยให้หลบหนีดังที่จำเลยอ้าง ได้ความจากร้อยตำรวจตรีลิขิตพนักงาน สอบสวน จำสืบตำรวจเสรี คันสร ตำรวจผู้ตรวจเก็บเขม่าดินปืนจากมือจำเลย และ

ร้อยตำรวจเอกอรณพ ทรงบัณฑิตย์ ตำรวจผู้ตรวจพิสูจน์เขม่าดินปืนโดยเครื่องมืออะตอมมิคแอสซอพชั่นว่า หลังเกิดเหตุเพียง 1 ชั่วโมงเศษ จำสืบตำรวจเสร็จได้ใช้สำลีชุบน้ำยาเช็ดฝ่ามือและหลังมือทั้งสองข้างของจำเลยแล้วนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานปรากฏตามบันทึกการตรวจเก็บเขม่าดินปืน เอกสารหมายเลข ป.จ.2 ร้อยตำรวจเอกอรณพตรวจพิสูจน์แล้วทำรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ตามเอกสารหมายเลขป.จ.3 ว่าตรวจพบธาตุแอนติโมนีและธาตุแบเรียมที่มือของจำเลยในปริมาณที่เชื่อได้ว่าจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงมาแล้วใหม่ ๆ เป็นการขัดกับที่จำเลยได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข จ.7 ว่าไม่ได้ยิงปืนมาก่อนเกิดเหตุ 2 ปีเห็นว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยขับรถมากับผู้ตายเพียงสองต่อสอง ผู้ตายถูกยิงภายนอกโรงรถยนต์ที่จอดอยู่ถูกอวัยวะสำคัญในลักษณะจ่อยิงทันใดจำเลยวิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุขอความช่วยเหลือจากนายเล็กและนายคุณที่วัด โดยไม่เร่งรีบพาผู้ตายไปรักษาบาดแผลและไม่เร่งรัดให้พยานทั้งสองกับตำรวจผู้รับแจ้งเหตุไปดักจับกุมหรือสืบจับกุมคนร้ายแต่อย่างใด และเมื่อมีการตรวจพิสูจน์เขม่าดินปืนที่มือของจำเลยก็พบธาตุแอนติโมนีและธาตุแบเรียมซึ่งปกติพบในเขม่าดินปืนดังนี้ พยานแวดล้อมกรณีดังกล่าวมันคงเพียงพอฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายจริง ข้ออ้างทางนำสืบของจำเลยที่ว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามายิงผู้ตายขณะจำเลยยืนถ่ายปัสสาวะอยู่นั้นมีพิรุณไม่น่าเชื่อ"

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

หลักการสืบสวนสอบสวน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. การสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ประกอบด้วย การตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุโดยจับพลันเร่งด่วน (AHotSearch) กับการตรวจค้นบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดครอบคลุมประเด็นสงสัยเพิ่มเติม เพื่อเสาะหาข้อเท็จจริงดำเนินการสืบเนื่องต่อการตรวจค้นแบบจับพลันเร่งด่วนในขั้นแรก เรียกว่าการตรวจค้นแบบอบอุ่น(AWarmSearch) เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะต้องไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุในทันทีทันใด เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงหรือจับกุมบุคคลผู้กระทำความผิด สาระสำคัญแห่งการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น จะต้องสอบให้ทราบว่า การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้นมีใครเป็นผู้กระทำความผิด (Who) มีอะไรเกิดขึ้น (What) เกิดขึ้นเมื่อใด(When) ณ สถานที่แห่งใด (Where) ทำไมจึงเกิดเหตุ (Why) เกิดเหตุในลักษณะอย่างไร (How) 2. การสืบสวนสอบสวนต่อเนื่อง เป็นกระบวนการปฏิบัติสืบต่อการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการเสาะหาร่องรอยข้อเท็จจริง หรือเงื่อนงำ ประจักษ์พยานหลักฐานของอาชญากรรม และข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานสอบสวน จนสามารถทำการจับกุมผู้กระทำความผิดที่แท้จริงได้ในที่สุด นับเป็นกระบวนการปฏิบัติว่าด้วยการตรวจค้นเพิ่มเติมภายหลัง จากการตรวจค้นแบบจับพลันเร่งด่วน (AHotSearch) และการตรวจค้นแบบอบอุ่น (AWarmSearch)มาแล้ว ทั้งยังเป็นการใช้ความถี่ถ้วน รอบคอบศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมอย่างละเอียดลออทุกแง่มุม โดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า การตรวจค้นแบบเยือกเย็น (AColdSearch)อันประกอบด้วย การปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 1. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องจากการสืบสวนสอบสวน

เบื้องต้นเพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด รวมทั้งการจับกุมผู้กระทำผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการกระทำผิด 2. ดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ทราบถึงแผนการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำผิดโดยละเอียด 3. ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข่าวสาร และประจักษ์พยานสำคัญเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี 4. ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตราสถานที่เกิดเหตุและสถานที่อันควรสงสัย ได้แก่ สถานเริงรมย์ โรงแรม โรงรับจำนำ ร้านจำหน่ายหรือรับซื้อสินค้าที่ใช้แล้ว รวมทั้งการเสาะหาทรัพย์สินที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม 5. ดำเนินการสืบเสาะค้นหาพยานบุคคล สนทนาไต่ถามพยานบุคคลหรือทบทวนไต่ถามเพิ่มเติมตามความจำเป็นแห่งคดี 6. ดำเนินการคุ้มครองพยานบุคคล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ปลอดภัยจากการถูกทำร้าย หรือขู่เข็ญ และรักษาความลับของพยานอย่างเข้มงวด กวดขัน 7. ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินข้อเท็จจริงจากรายงาน และประจักษ์พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องขอความร่วมมือประสานงานกับหน่วยวิทยาการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 8. ดำเนินการจับ หรือประกาศจับกุมผู้กระทำผิด ผู้สนับสนุนหรือผู้สมรู้ร่วมคิด 9. ดำเนินการติดตาม สืบเสาะ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยและสอบถามปากคำผู้ต้องสงสัย รวมทั้งดำเนินการทดสอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบถามปากคำนั้น ๆ 10. ดำเนินการจัดทำสำนวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องและร่วมปรึกษาหารือการฟ้องร้องดำเนินคดีกับพนักงานอัยการ การแบ่งประเภทการสืบสวนดังกล่าว นับเป็นกระบวนการที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของการสืบสวนเรื่องราว ไปจนถึงต้นเหตุแห่งการกระทำผิดหรือบุคคลผู้กระทำผิดนั้น ๆ จากนั้นเป็นขั้นตอนแห่งการรวบรวมการสอบสวนเข้าสำนวนและการทำความเข้าใจของพนักงานสอบสวน เสนอให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดต่อไปข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการภายใต้กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามหลักวิชาการเช่นนี้ ย่อมพิสูจน์การกระทำผิดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ซึ่งในคดีอาญา พยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตาม

ป.วิ.อ.มาตรา 226ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง
จนกว่าจะแน่ใจตามมาตรา 227 หลักที่จะพิสูจน์ความจริงจนกว่าจะแน่ใจนั้นแค่ไหน
จึงจะถือว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอจำต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้
พบเห็นมาเป็นเกณฑ์ แต่ก็ได้มีผู้พยายามตั้งหลักเกณฑ์ไว้ภายใต้แห่งตรรกวิทยา
เพื่ออาศัยเป็นหลักในการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1. กฎแห่งความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน หมายความว่า ข้อเท็จจริงอันหนึ่งหรือความจริงอันหนึ่งมีได้อย่างเดียว
2. กฎแห่งความขัดกัน หมายความว่า ถ้าไม่จริงก็ต้องแตกต่างกันเพราะเหตุถ้าเป็น
ความจริงแล้วจะขัดกันไม่ได้ 3. กฎแห่งความเป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ หมายความว่า
อะไรที่เป็นความจริงต้องเป็นความจริงตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นความจริงครึ่งหนึ่งไม่จริง
ครึ่งหนึ่ง หรือจริงบ้างไม่บ้าง 4. กฎแห่งความมีเหตุผลอันควร หมายความว่า การ
พิจารณาความจริงน่าจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลอันควร การที่จำเลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
เหลือนายเล็ก และนายคุณที่วัดบอกว่าขณะจอดรถถ่ายปั๊สสาวะ ผู้ตายนั่งคอยอยู่ในรถ
มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามายิง แต่เมื่อนายเล็กกับนายคุณไปถึงกลับพบว่าผู้ตายนอนตายอยู่ที่ไหล่ถนนกิติ การตรวจไม่พบรอยกระสุนในรถกิติตรวจไม่พบ
ร่องรอยจุดที่จำเลยวิ่งไปหลบซ่อนกิติ ตรวจพบเขม่าดินปืนที่มือจำเลยกิติ เป็นข้อ
เท็จจริงที่ขัดกันกับคำของจำเลยตามกฎหมายแห่งความขัดกัน การที่คนร้ายมุ่งฆ่าจำเลย
แต่ยังผู้ตายโดยไม่ตายยิงจำเลยกิติ การที่คนร้ายขับรถสวนมายิงผู้ตายแทนที่จะขับ
รถติดตามมาหรือดักทำร้าย ข้อเท็จจริงเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นจริงแต่ก็รับฟังได้ครึ่ง ๆ
กลาง ๆ ตามกฎแห่งความเป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ การที่จำเลยเห็นและน่าจะจดจำลักษณะ
รูปพรรณสัณฐานคนร้ายได้ จำเลยน่าจะรีบแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคนร้าย
แต่ไม่ทำยอมเป็นการผิดวิสัย ไม่เป็นตามกฎหมายแห่งเหตุและผลอันควร ข้ออ้างทาง
นำสืบของจำเลยที่ได้ความมาจึงไม่น่าเชื่อถือแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานแต่ตามพ
ยานแวดล้อมกรณีที่ได้ความ เห็นว่า ผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะกับจำเลยที่จำเลยไป
ติดพันชั่วสาวหญิงอื่น การตรวจพบหลักฐานร่องรอยการต่อสู้กันตรงใกล้บริเวณที่ผู้

ตายถูกยิง บาดแผลที่ผู้ตายถูกยิงในลักษณะจ่อยิงในระยะกระชั้นชิด ซึ่งพบเขม่าดินปืนที่บาดแผลทั้งสองแห่ง และการตรวจพบธาตุแอนติโมนีและธาตุแบเรียม ซึ่งปกติพบในเขม่าดินปืนที่มือของจำเลย ล้วนเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอรับฟังได้ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง จำเลยจึงเป็นผู้กระทำผิดในคดีนี้. พงศัตถ์คดีพิทักษ์กุล.